



CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre **Galería General Güemes Sociedad Anónima Inmobiliaria**, con domicilio en Florida 165, 2º piso, oficina 201, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por la Señora Cecilia Alicia Osler (D.N.I. 16.304.871) en su carácter de Presidente de la mencionada firma, por una parte que en adelante será el "Locador" y la firma **SUCCESSFUL BOXES S.R.L.** (C.U.I.T. 30-71627980-0) (cuya constancia de inscripción ante la AFIP se adjunta al presente), con domicilio fiscal en la calle Santo Domingo 2468 y especial a los efectos del presente contrato en la calle Florida 165, Planta Baja, Gondola 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (correo electrónico: alegalan.design@gmail.com) y representada por la Señora Alejandra Galán Calcagno (D.N.I. 94.577.108) en su carácter de Socia Gerente con facultades suficientes para este acto por la otra parte que en lo sucesivo será el "Locatario" (el Locador y el Locatario, conjuntamente denominados como las "Partes"), convienen en celebrar el presente contrato de locación (en adelante, el "Contrato"), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

DEFINICIONES:

"Administrador": Es el Locador o la persona física o jurídica que aquél designe para la administración de la Galería Güemes. A los fines de este Contrato los términos "Locador", "Administrador" o "Administración" se utilizan en forma indistinta.

"Áreas Comunes": Es toda área externa a los Locales. La mención de Áreas de Circulación y Uso Común implica referencia a "Áreas Comunes".

"Galería Güemes": Es el complejo construido en el edificio que comprende los lotes correspondientes a la calle Florida números 159/171 y en la calle San Martín números 150/176, conformada por todo el edificio, los locales y dependencias que la integran y accesos, así como las construcciones que en el futuro se lleven a cabo, destinada a la comercialización en forma organizada de bienes y servicios, cuyas características se indican genéricamente en la cláusula primera, punto 1.2. de este Contrato.

"Local": Es el espacio (conforme se describe en la cláusula tercera de este Contrato) entregado en locación por el Locador al Locatario para ser destinado únicamente al desarrollo de las actividades específicamente contempladas en este Contrato.

"Locales": Son los espacios integrantes de la Galería Güemes entregados en locación por el Locador a diferentes locatarios (entre ellos el Locatario) para ser destinados únicamente al desarrollo de las actividades específicamente contempladas en cada contrato de locación.

PRIMERA: Antecedentes

- 1.1. Todo el predio donde se ha construido el centro comercial que gira bajo la denominación comercial de **Galería Güemes**, así como esa construcción y todos sus accesorios, es de propiedad exclusiva del Locador, y como tal, sujeta a su dominio, sin más restricciones ni limitaciones que las que surjan explícitamente de documentos firmados por ella o sus representantes, o de la legislación vigente. Por tal razón, conserva el Locador el derecho irrestricto e ilimitado de subdividir el conjunto en propiedad horizontal y el de vender todo o parte del mismo a su arbitrio.
- 1.2. El Locatario declara ser conocedor en forma acubada de la finalidad global, específica y de funcionamiento de un centro comercial de las características de la Galería Güemes, las que, definidas con carácter genérico y

meramente enunciativo, como sigue:

- (i) Criterio de organización, planificación y funcionamiento como un todo integrado.
 - (ii) Administración centralizada.
 - (iii) Sujeción a normativa interna dictada por la Administración.
 - (iv) Eventual promoción y publicidad de carácter integral.
 - (v) Explotación planificada por el Locador de acuerdo a las preferencias del consumidor, a las tendencias socioeconómicas y a la dinámica del comercio en general.
 - (vi) Selección de locatarios, atendiendo a una distribución de los Locales de una forma planificada y complementaria.
 - (vii) Reconocimiento de los locatarios de la necesidad y conveniencia de una facultad reglamentaria en el Locador tendiente a lograr el objetivo y coordinación del centro comercial.
- 1.3. El Locatario se compromete no solo a adecuar su conducta y la actividad que desarrolle en el Local a los márgenes establecidos para el logro del cumplimiento del objetivo general de la Galería Güemes, sino también a adecuar la conducta de cuanta persona se encuentre a su cargo, sean estos personal en relación de dependencia (o vinculados de cualquier otra forma), o proveedores. Se obliga, por lo tanto, a respetar, cumplir y hacer cumplir a quienes de él dependan o se vinculen, el conjunto normativo vigente.
- 1.4. El Locatario declara aceptar en este acto y en el futuro, las decisiones y la orientación del Locador en la Administración de la Galería Güemes. Asimismo, el Locatario acepta que en la Galería Güemes podrán concurrir otros locatarios con iguales o similares actividades y usos permitidos.
- 1.5. El Locatario se compromete a acatar toda orden que provenga de la Administración de Galería Güemes, sea por su Reglamento Interno o por normas generales de convivencia o conservación del edificio. Su incumplimiento será tratado como abusivo y dará derecho a solicitar el inmediato desalojo.

SEGUNDA: Anexos

Forman parte integrante del presente Contrato con todos los efectos que de ellos surgen, los documentos anexos que a continuación se detallan:

I. Plano de ubicación del Local

La documentación indicada precedentemente es suscripta en este acto por las Partes prestando expreso consentimiento con su contenido.

TERCERA: Objeto

- 3.1. El Locador da en locación al Locatario el Local designado con el con el N° 08, Planta Baja y su correspondiente depósito, conforme las características que surgen del plano que suscriben las Partes como Anexo I, y con una superficie en planta baja de 52,00 m² y subsuelo de 44 m².
- 3.2. El Locatario se obliga a abonar un porcentual del cero coma cuatrocientos cincuenta y uno (0,451%) sobre el total de gastos comunes de la Galería Güemes y otro del cuatro (4%) sobre el total de gastos comunes que se asignen a los locales comerciales ubicados en el Pasaje Comercial propiamente dicho y el cinco por ciento (5%) en concepto de gastos administrativos, sobre el monto facturado en concepto de consumo de luz calculado de acuerdo al punto 11.2 del presente. Los dos primeros porcentajes mencionados solo podrán variar, en forma proporcional, en caso de modificarse el Area Bruta Locable de la Galería Güemes. El

importe a abonar proveniente de la aplicación de dichos porcentuales serán calculados por el Locador quien informará al Locatario el importe total a abonar, en la misma fecha y junto con el Precio de la Locación.

- 3.3. Los dos primeros porcentajes establecidos en el apartado 3.2. anterior nada tienen que ver con el eventual que pueda corresponder al Local en caso de dividirse el inmueble en su conjunto en propiedad horizontal, ni responde a fórmulas matemáticas que contemplen superficie del Local o metros de vidriera, siendo su fijación una estipulación contractual más, que el Locatario conoce y acepta expresamente, y que depende de variadas características a evaluarse por el Locador.
- 3.3. Los dos primeros porcentajes establecidos en el apartado 3.2. anterior nada tienen que ver con el eventual que pueda corresponder al Local en caso de dividirse el inmueble en su conjunto en propiedad horizontal, ni responde a fórmulas matemáticas que contemplen superficie del Local o metros de vidriera, siendo su fijación una estipulación contractual más, que el Locatario conoce y acepta expresamente, y que depende de variadas características a evaluarse por el Locador.

CUARTA: Destino - Denominación- Información a proporcionar.

- 4.1. El Local será destinado por el Locatario en forma continua e ininterrumpida, sólo y únicamente a: "Actividad comercial de los rubros marroquinería, textil, indumentaria, accesorios de moda, calzado, joyería, perfumería, decoración-" (en adelante el "Uso Permitido").
- 4.2. En mérito a ello, el Locatario no podrá modificar en modo alguno los rubros de mercadería, marcas y/o servicios a vender o comercializar que realiza actualmente, ni la actividad a desarrollar en el Local.
- 4.3. Queda prohibido al Locatario variar el destino específico indicado previamente.
- 4.4. El Locatario no tendrá exclusividad en la Galería Güemes, en relación con los rubros, marcas, y/o servicios y actividad comercial previstas en este Contrato, razón por la cual no podrá reclamar por la existencia de otros Locales, Góndolas y/o Stands en los que se vendan rubros, marcas y/o servicios, o que lleven a cabo actividades comerciales iguales o similares, ya sea preexistentes o que se instalen con posterioridad.
- 4.5. Queda expresamente prohibido al Locatario ceder, sublocar o transferir este Contrato, o de cualquier otra forma permitir la ocupación de terceros en el Local, ya sea en forma total o parcial, tanto en forma gratuita u onerosa. El incumplimiento de esta obligación autoriza automáticamente al Locador a dar por finalizado este Contrato por culpa del Locatario y a exigir la desocupación inmediata del Local, sin perjuicio de las indemnizaciones a que pudiera tener derecho.
- 4.6. El locatario se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones y reglamentaciones municipales o nacionales en la materia y de habilitación para su destino, todas las gestiones y trámites necesarios para la habilitación municipal del Uso Permitido arrendado serán por cuenta, cargo, riesgo y responsabilidad de "EL LOCATARIO", no asumiendo "EL LOCADOR" responsabilidad alguna relacionada con el trámite y/o resultado de dicha habilitación.

QUINTA: Plazo de Vigencia de la Locación

- 5.1. El Plazo de Vigencia de la Locación objeto de este Contrato será de veinticuatro (24) meses a contar desde el día 1 de Octubre de 2024, por lo que vencerá indefectiblemente el día 30 de Septiembre de 2026.

- 5.2. La obligación de pago del Precio de la Locación, en las condiciones previstas en la cláusula SEXTA comenzará el día 1 de Octubre de 2024.
- 5.3. La obligación de pago de los Gastos Comunes de Expensas y propios estipulada en la cláusula SÉPTIMA, rige a partir del día 1 de Octubre de 2024.
- 5.4. Extinguida la locación pactada en este Contrato, por cualquier causa, el Locatario deberá restituir la Oficina en forma inmediata al Locador de conformidad a lo establecido en la cláusula OCTAVA del presente. La continuación en la ocupación de la Oficina por parte del Locatario y/o la recepción de pagos en concepto de Precio de la Locación por parte del Locador, no implicará tácita reconducción o prórroga del Plazo de Vigencia de la Locación.

SEXTA: Precio de la Locación

- 6.1 El Precio de esta Locación se pacta de la siguiente forma: (i) el **Alquiler Mínimo Garantizado** para los veinticuatro (24) meses del contrato se establece del siguiente modo: El alquiler mínimo garantizado mensual durante los primeros cuatro (4) meses iniciales del contrato del 01/10/2024 al 31/01/2025, será de pesos cuatrocientos noventa mil (**\$ 490.000.-**) mensual. Para los restantes veinte (20) meses del contrato el alquiler mínimo garantizado se actualizará utilizando un índice de precios al consumidor (IPC) que elaborara y publicara mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o cual lo reemplace, siendo la actualización cuatrimestral, aplicable para los siguientes tramos: del 01/02/2025 al 31/05/2025, del 01/06/2025 al 30/09/2025, 01/10/2025 al 31/01/2026, del 01/02/2026 al 31/05/2026 y del 01/06/2026 al 30/09/2026. ii) El Locador realizará el cálculo indexatorio con la publicación del IPC y emitirá la factura correspondiente. Si el índice previsto en el párrafo anterior dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos

iii) El **Porcentual de Variación** que será igual al excedente sobre el **Alquiler Mínimo Garantizado** que resulte de aplicar el nueve por ciento (9 %) sobre las ventas brutas netas de IVA a mes vencido obtenidas del Cierre Z que será provisto por el Locatario al Locador, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes. La información contendrá el monto bruto de las ventas totales del Locatario netas de IVA realizadas del 1 al 30/31 del mes anterior

Con dicha información el Locador calculará el Porcentual de Variación y facturará el excedente que supere el alquiler Mínimo Garantizado conjuntamente con la factura del mes siguiente.

El Precio de la Locación es único y la falta de pago de (i) , (ii) o (iii) será reputada incumplimiento.

El incumplimiento de la obligación de entregar la información con la que se calcula el Porcentual de Variación, en tanto es una porción integrante del canon locativo, será causal de rescisión.

Al precio de la Locación se le adicionara el Impuesto al Valor Agregado.

- 6.2 El Precio de la Locación se pacta por período de mes calendario completo, debiendo ser abonado íntegramente cada período mensual por el Locatario aún cuando no goce totalmente del uso de la Góndola en el período de que se trate.
- 6.3 El precio de la Locación se abonará por mes adelantado, entre los días 1º y 10º de cada mes como termino de gracia, aplicándose en caso de mora el interés desde el primer día del mes, mediante depósito en cuenta en el

Banco Supervielle Cuenta Corriente 53089/1, cheque o transferencia electrónica o en la Cuenta Corriente 017512/2 CBU 0720000720000001751222 - Alias GG30525399474RIO del Banco Santander Río de titularidad del LOCADOR, o en el Banco que le indique el locador en lo sucesivo por medio fehaciente. Presentado el comprobante de pago que acredita el depósito en su caso, verificado el crédito en cuenta, en la Oficina de Administración del Locador, sita en la calle Florida 165, piso 2º Oficina 201, Capital Federal, se otorgará el pertinente recibo.

- 6.4 Mensualmente el Locador enviara al Locatario la factura electrónica correspondiente.
- 6.5 El precio de la locación regirá de acuerdo a la cláusula 6.1 desde el 1º de Octubre de 2024.
- 6.6 La falta de pago del Precio de la Locación en el plazo pactado y estipulado en la cláusula 6.3 precedente producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa, por el mero transcurso de los plazos pactados, en cuyo caso el Locatario deberá abonar al Locador el Precio de la Locación con más un interés igual al doble de la tasa activa que cobre el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones activas. la mora en pagar el alquiler será automática y se le aplicara un interés igual a la tasa activa por plazo fijo a 30 días del Banco de la Nación Argentina, hasta el pago efectivo de los alquileres adeudados.

El impago de dos meses de alquiler consecutivos habilitara al Locador a rescindir el contrato e iniciar acción de desalojo. Previo a ello, frente a cualquier supuesto de incumplimiento. El Locador intimara de modo fehaciente al Locatario el cumplimiento de la obligación y/o el pago de alquileres adeudados, otorgando para ello un plazo nunca inferior a diez (10) días corridos.

- 6.7 El pago del Precio de la Locación y de las obligaciones de pago por parte del Locatario, constituye una obligación de cumplimiento íntegro e indivisible, no admitiendo en consecuencia pagos parciales, ni descuento, ni deducción de ninguna naturaleza, salvo consentimiento expreso del Locador. El pago no será íntegro si, conjuntamente con el capital, no ha pagado todos los intereses, así como todos los demás conceptos a cargo del Locatario.

- 6.8 El Locatario autoriza al Locador a extinguir obligaciones mediante el pago por compensación.

- 6.9 El pago por el Locatario de deudas posteriores no hace presumir el pago de las deudas anteriores.

- 6.10 El Precio de la Locación no incluye: los gastos comunes de Expensas, impuestos y tasas que graven al inmueble, los gastos de consumo de corriente eléctrica, los gastos de consumo de agua, los gastos de consumo de gas, los gastos de consumo de teléfono, ni los gastos particulares del Locatario. En consecuencia, ante cualquier cambio en la legislación vigente que impida el cobro de tales rubros, el Locatario faculta en este acto en forma expresa al Locador, a recalcular el valor del Precio de la Locación elevándolo en cantidad suficiente para hacer frente a tales conceptos.

- 6.11 Se deja constancia que en caso de ser aplicado algún nuevo gravamen o impuesto que alcance los alquileres, éste se aplicará al Precio de la Locación y será a cargo del Locatario.

- 6.12 El Locador accede a otorgarle un plazo de gracia de 1 (un) mes en el pago del alquiler, comenzando a cancelar tal concepto a partir del mes de

Noviembre de 2024. Este periodo de gracia solo se otorga para el concepto alquiler, debiendo el Locatario cancelar los demás rubros de la locación con normalidad.

SEPTIMA: Gastos Comunes de Expensas y Gastos Particulares del Locatario (gastos directos)

- 7.1. Gastos Comunes de Expensas: Están a cargo del Locatario, en la proporción asignada a las Unidades locadas en la cláusula 3.2., el pago en concepto de Gastos Comunes de Expensas, que resulten necesarios o convenientes -entre otros- al funcionamiento, mantenimiento, administración, seguridad, conservación, reparación, fiscalización, contratación de seguros y perfeccionamiento de la Galería Güemes. Corresponde al Locador la determinación de la necesidad o conveniencia de cualquier Gasto Común de Expensa, como así también está a su cargo el cálculo del importe total a abonar, el cual será informado por escrito al Locatario, quien se obliga a abonarlo en la misma fecha y junto con el Precio de la Locación.
- 7.2 Gastos Particulares del Locatario: Todos los gastos por consumos del Local, que sean consecuencia directa o indirecta de consumos originados en el mismo, así como aquellos de los que resulte beneficio sólo para el Locatario, sus dependientes o clientes, serán pagados o restituidos íntegramente por el Locatario, dentro del plazo fijado en el Contrato. En el caso que el Locatario solicite líneas telefónicas directas o algún otro servicio de telefonía o Internet serán a su cargo los gastos de conexión que las mismas le demanden.
- 7.3 La falta de pago de los Gastos Comunes de Expensas y de los Gastos Particulares sujeto a reintegros por el Locatario, se asimilará a la falta de pago del Precio de la Locación a todos sus efectos y con todas las consecuencias correspondientes.

OCTAVA: Entrega del Local

En este acto el Locador entrega el Local al Locatario y éste recibe de conformidad su posesión mediante la recepción de las llaves en dos (2) juegos. El Locatario declara haber visitado e inspeccionado el Local, prestando conformidad con su estado general y reconociendo que se encuentra en buenas condiciones de uso y funcionamiento. Asimismo, se deja constancia que el Locatario, luego de la firma del presente Contrato, no podrá rehusarse a recibir la tenencia del Local en las condiciones establecidas en el presente, por haberlas revisado con anterioridad

NOVENA: Mejoras - conservación – mantenimiento

- 9.1 El mantenimiento y conservación del Local, en los términos de los arts. 1206 y 1207 del Código Civil y Comercial corresponde y está a cargo y costo del Locatario. El Locatario se obliga a efectuar y mantener por su cuenta y cargo las mejoras y arreglos a introducirse en el Local. Ambas Partes acuerdan que es condición previa a la introducción de modificaciones en el Local que las mismas se encuentren aprobados por el Locador.
- 9.2 La obligación de conservación y mantenimiento del Local en excelentes condiciones es de esencial cumplimiento, siendo exigible durante todo el Plazo de Vigencia de la Locación. Sin perjuicio de ello, el Locatario dará inmediata cuenta al Locador de cualquier desperfecto que sufriera el Local, permitiéndose al mismo o a sus representantes el libre acceso a cualquier dependencia de la misma, cuando éste juzgue necesario su inspección y permitirá todo trabajo que sea necesario para su

conservación o mejora sin derecho a cobrar indemnización alguna.

- 9.3 Las partes expresamente manifiestan que el Local debe adecuarse al estilo y a la estética de la Galería General Güemes. Tanto el interior como la vidriera deberán ser previamente sometidos a la aprobación de Galería General Güemes S.A.I. En consecuencia, el incumplimiento de esta cláusula por parte del Locatario facultará al Locador a dar por rescindido el presente Contrato solicitando de inmediato la restitución del Local como si hubiera vencido el término del contrato.
- 9.4 Al término del Plazo de Vigencia de la Locación, todas las mejoras introducidas al Local, como así también todo equipamiento y/o accesorio que tenga las características de instalación fija, a opción del Locador:
- (i) quedarán a beneficio del inmueble, sin derecho a resarcimiento de ninguna especie para el Locatario, o
 - (ii) deberán ser demolidas por el Locatario, restituyendo el Local en su estado original; o
 - (iii) serán demolidas por el Locador a costa del Locatario.
- 9.5 El Locatario renuncia expresamente al derecho de retención establecido en el art. 1224 del Código Civil y Comercial, sea cual fuere la naturaleza de las mejoras que alegare haber realizado o de los derechos que invocare.
- 9.6 Todas las mejoras, transformaciones, o instalaciones necesarias al Local, serán ejecutadas a cargo y costo exclusivo del Locatario, dependiendo según el caso, de la autorización previa de los organismos públicos competentes, y, en todos los casos sin excepción, de la autorización previa y por escrito del Locador.
- 9.7 El Locatario deberá presentar los planos y especificaciones que el Locador requiera como paso previo a la autorización. La ejecución de los trabajos autorizados deberá hacerse sin provocar alteración, incomodidad ni perjuicios para la Galería Güemes ni para los restantes locatarios u otros integrantes del centro comercial, respetando en un todo las instrucciones previas o posteriores que imparta con ese fin el Locador y/o el Administrador de Galería Güemes, y las que se hallen en vigencia al respecto.
- 9.8 El Locatario se obliga a atender por su cuenta y bajo su responsabilidad exclusiva, cualquier intimación o exigencia de autoridades, especialmente las relativas a salud, higiene y seguridad del Local, así como del personal empleado en el mismo, otorgando indemnidad al Locador por cualquier reclamo, acción, demanda que éste último reciba con causa y/u origen en las cuestiones citadas.
- 9.9 El Locatario se responsabiliza y obliga a instalar y mantener operativos los matafuegos, como mínimo en el número y tipo que sean necesarios conforme a la legislación vigente, de acuerdo a las dimensiones y características del Local, para combatir incendios u otros siniestros que puedan suscitarse en el Local o en su periferia.
- 9.10 Se deja Constancia que en caso de instalar el Locatario un equipo de aspiración ambiental o acondicionador de aire, el mismo podrá ser retirado al finalizar la relación contractual, debiendo dejar en perfecto estado, cerrando y reponiendo las aberturas efectuadas en el espacio o pared.

DECIMA: Inspecciones

- 10.1 El Locatario se obliga a permitir la entrada del Locador, sus representantes o autorizados al Local a los efectos de facilitar su

inspección y constatar el cumplimiento por parte del Locatario de las obligaciones asumidas por el presente Contrato, siendo expresamente convenido que el Locador queda relevado de responsabilidades por daños que pudieran derivar de goteras, desprendimientos, roturas, incendio o cualquier otro perjuicio que resultara para el Locatario, sus dependientes o sus efectos, por roturas de caños de desagües, filtraciones, explosiones, cortocircuitos o cualquier otro accidente, aunque tengan su causa en las instalaciones o los servicios del Local, del edificio, o en actos de terceros.

DECIMA PRIMERA: Corriente Eléctrica.

- 11.1 La corriente eléctrica que consuma el Locatario, será suministrada por el Locador, debiendo el Locatario abonar el consumo en forma mensual y junto con el Procto de la Locación de acuerdo al precio que resulte de la factura mensual de EDESUR (o quien la reemplace en el futuro), incluyendo la proporción del consumo del Locatario en los recargos que se agreguen a dicha factura (ya sea en concepto de variación de salarios, mayor costo del combustible, etc., así como los gravámenes que también cobre la Municipalidad relacionados con el consumo de corriente eléctrica y todo lo que en el futuro recargue su costo).
- 11.2. Los cálculos de consumo de luz serán realizados aplicando el valor de Kilo watt-Hora que establezca la factura emitida por EDESUR (o quien la reemplace en un futuro), realizando la suma de cargos fijos y consumos más impuestos y contribuciones municipales dividido por el total de potencia eléctrica registrada en dicha factura, dicha unidad será multiplicada por el consumo que registren los medidores del Local, ubicados en el exterior del Local, identificado con el número con el número 2442, y que las Partes declaren haber inspeccionado y constatado que al día de la fecha el valor de consumo se encuentra en 15952.
- 11.3. En caso de discrepancia u objeción del importe informado y reclamado por el Locador al Locatario en concepto de corriente eléctrica, será a cargo del Locatario realizar las mediciones y constataciones que considere pertinentes, siendo que en caso de corroborar la ocurrencia de algún desperfecto o error en las cifras informadas deberá comunicárselo al Locador acreditando fehacientemente sus dichos.
- 11.4 Las Partes acuerdan expresamente que la falta de pago de la corriente eléctrica proporcionada por el Locador, dará derecho a este a suspender dicho suministro si el importe reclamado no fuera abonado en forma total y completa dentro de las 48 horas de haber sido intimado fehacientemente.
- 11.5 Las Partes convienen en forma expresa que todos los gastos por corriente eléctrica suministrada por el Locador, se adicionarán al Precio de la Locación, y podrán ser reclamados a sus deudores por la vía ejecutiva a tal efecto, constituirá título ejecutivo hábil la sola certificación que por tales deudas expida el Locador. El pago parcial de la deuda existente por alquileres, servicio eléctrico con sus correspondientes intereses serán aplicados primeramente al interés devengado hasta el momento, luego a los servicios suministrados por el Locador y finalmente al Precio de la Locación.

DECIMA SEGUNDA: Carteles y Letreros

- 12.1 Los Locatarios no están autorizados a instalar letreros y/o marquesinas que sobresalgan del perímetro arrendado, sin la aprobación escrita de la Administración y estar de acuerdo con las ordenanzas Municipales, de Planeamiento Urbano (conforme a la categoría de edificio histórico) y normas legales en vigencia, siendo a cargo de la Locataria los gastos, impuestos y demás tributos que sean aplicables para su instalación y funcionamiento; asimismo la Locataria asume en forma exclusiva la

responsabilidad de los eventuales daños y perjuicios que pudieran ocasionar dichos elementos hacia terceros, como así también los accidentes que estos pudieran ocasionar por cualquier causa.

- 12.2. El Locatario de ninguna manera podrá realizar promociones dentro del Pasaje Comercial, como por ejemplo entrega de folletería o similares, excepto autorización por escrito del Locador.

DECIMA TERCERA: Horarios

- 13.1 El horario de permanencia y uso del Local y de las Áreas Comunes que se conviene en el presente Contrato será de lunes a viernes de 7.00 a 20.00 horas; y los días sábados será de 8.00 a 13.00 horas.
- 13.2 No se permitirá la permanencia de persona alguna el Local ni en las Áreas Comunes los días domingos y feriados nacionales durante todo el día, los sábados y días no laborables antes de las 8.00 horas y después de las 13.00 horas, y los demás días antes de las 7.00 horas y después de las 20.00 horas.
- 13.3 Será obligación del Locatario para el caso que hubiera que realizar entrada o salida de mercadería y/o muebles y útiles del Local, respetar estrictamente los horarios impuestos para tales casos por el Locador, que son los siguientes: de Lunes a Viernes de 6.00 a 8.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas, Sábados de 6.00 a 9.00 horas y de 13.00 a 17.00 horas. A los fines indicados deberá asimismo el Locatario comunicar por escrito con antelación de 48 horas la mercadería y/o muebles y útiles que retire, con identificación de la cantidad y características de los mismos, incluyendo nombre completo y D.N.I. de las personas que intervendrán en la diligencia. Frente a dicha comunicación, el Locador extenderá una autorización que el Locatario deberá presentar al personal de seguridad del Locador como requisito previo e ineludible para realizar tal diligencia.
- 13.4 El Locatario se compromete a cargar con todos los costos y gastos, además de los del propio personal y del que a tales fines contrate, que las autorizaciones fuera del horario de funcionamiento del edificio pudieren irrogar.

DECIMA CUARTA: Caso fortuito y fuerza mayor

- 14.1. Las Partes a los efectos del presente Contrato, establecen que, en el supuesto de deterioro o pérdida parcial o total de la Oficina, o de hechos que afecten su uso, se presumirá la culpa del Locatario en su producción, excepto que la fuerza mayor o el caso fortuito se presente como notorio. Se deja expresamente aclarado que el Locatario no es responsable por los daños ocasionados por vicios ocultos en el bien locado.
- 14.2. El Locatario es el único responsable de los bienes o valores introducidos en el espacio locado. En ese sentido el Locador no responde por los daños o pérdidas que por cualquier circunstancia afecten a los bienes del Locatario. Así, el Locatario deberá contratar los seguros que considere necesarios a fin de salvaguardar el valor de los bienes introducidos al inmueble.
- El Locatario tiene la obligación de contratar y abonar, durante toda la vigencia del presente contrato y hasta tanto proceda a la devolución debidamente certificada del inmueble locado, un seguro por incendio, robos y por responsabilidad civil, a fin de que el Local quede cubierto contra cualquier siniestro que pudiera ocurrir y/o a las personas que se encuentren en él, ya sean de la parte locadora, sus empleados y/o dependientes y/o cualquier otra persona.

DECIMA QUINTA: Restitución del Local

- 15.1 El Locatario se obliga a restituir el Local al Locador, en las mismas buenas condiciones en que lo recibe, en la fecha de vencimiento del Plazo del Vigencia de la Locación, o bien dentro del quinto día de notificada la resolución del Contrato, por cualquiera de las causales que así lo autorizan.
- 15.2 Si por cualquier motivo del Local no fuere devuelto en la fecha de vencimiento del Plazo del Vigencia de la Locación o dentro del quinto día de notificada la resolución del Contrato, sin perjuicio del ejercicio de las acciones pertinentes por parte del Locador para obtener el desalojo, el Locatario deberá abonar en concepto de indemnización, por ocupación ilegítima, una suma diaria equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Precio de la Locación, hasta que el Locador obtenga efectivamente la restitución del Local de entera conformidad. Se pacta que dicha indemnización podrá ser reclamada por la misma vía que para el cobro de alquileres.
- 15.3 En caso de que el Locador estimara que los daños y perjuicios que le ocasionare la falta de entrega del Local en el término correspondiente fueran superiores a la indemnización pactada, el Locador se reserva el derecho de reclamar la diferencia.
- 15.4 Al finalizar el Contrato la entrega de las llaves o del Local sólo se justificará por escrito emanado del Locador, no admitiéndose otro medio de prueba. Si el Locatario consigna las llaves, adeudará al Locador el Precio de la Locación fijado en ese momento con más las actualizaciones previstas hasta el día en que el Locador acepte la consignación o se le dé posesión del inmueble sin que esto menoscabe el derecho del Locador de exigir el pago de las penalidades pactadas por esta circunstancia.
- 15.5 En el supuesto de que el locatario hiciere abandono del bien locado; pasado el término de ocho (8) días hábiles de producido el mismo, el locador tomará de pleno derecho la posesión efectiva del bien, dejando el locatario en este acto consentimiento expreso para que dicha recuperación se haga efectiva aun cuando para ello hubiera que forzar cerraduras o abrir candados con los que hubiese dejado cerrada la locación al hacer abandono de la misma. La parte LOCADORA para recuperar la tenencia del bien concurrirá con el auxilio de un cerrajero y presencia de Escribano Público, librándose acta en tal sentido, constituyéndose en depositario de los bienes muebles que sean propiedad de la parte LOCATARIA y que pudieran hallarse en el lugar (previo prolijo inventario), por el término de tres meses contados desde el día de practicarse la diligencia. Vencido el plazo de depositario, se entenderá que la parte LOCATARIA ha renunciado voluntariamente a los efectos de su pertenencia. En caso de que, al abandonarla, dejase abierta la puerta de acceso al bien locado, el locador tendrá derecho de inmediato a recuperar el bien a fin de evitar el posible ingreso de intrusos o usurpadores.

DECIMA SEXTA: Codeudor Solidario.

16.1. El Señor Carlos Alberto Castelli D.N.I. 4.623.524 (correo electrónico: Castelli@todomoda.net) con domicilio especial a los efectos del presente contrato en la calle Santo Domingo 2468, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, "el Garante"); se constituye en codeudor solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones asumidas por el Locatario según el presente Contrato y sus anexos, incluyendo la restitución del Local, con renuncia a los beneficios de excusión, división, e interpelación previa; a título meramente enunciativo, entre las obligaciones del Garante se incluyen las de pagar sumas de dinero a cargo del Locatario, el Precio de la Locación, los intereses, multas, penalidades, reajustes, tasas, impuestos, Gastos Particulares del Locatario o Gastos Directos, Gastos Comunes de Expensas, gastos, costos, costas judiciales, desperfectos, falta de objetos, daños materiales y de toda otra suma a cargo del Locatario.

16.2 Las garantías que se constituyen en cumplimiento del presente Contrato comprenden la totalidad del patrimonio del Garante, haciendo especial mención de que en su patrimonio se encuentra entre otros bienes, a la fecha de la firma del presente Contrato, el inmueble ubicado en Santo Domingo 2468 entre Santa Maria del Buen Ayre y Algarrobo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e identificado como Matricula FRE N° 3-5897 del cual el Garante declara ser titular y que el mismo se encuentra libre de todo gravamen y que no se encuentra sometido al régimen legal del bien de familia, y se compromete a mantenerlo en tal estado y dentro de su dominio y a no realizar ningún acto de disposición u ofrecerlo en garantía que pueda poner en peligro su libre disponibilidad. El Locatario y su Garante asumen que el Locador ha prestado su consentimiento para esta contratación, atendiendo a la solvencia de dichas partes que se evidencia en las copias de los instrumentos respectivos que las mismas han entregado firmados al Locador. En consecuencia, se obligan a mantener el mismo nivel de solvencia, y a no enajenar o gravar los bienes denunciados, salvo que esos actos resulten en un incremento de la solvencia patrimonial denunciada. El Garante se compromete a solicitar la previa autorización del Locador para disponer del inmueble ut supra mencionado, quien lo autorizará siempre y cuando dicha garantía sea sustituida en forma simultánea por otro inmueble de similar o superior valor y a satisfacción del Locador. El incumplimiento de ésta cláusula por parte de la Garante facultará al Locador a iniciar las acciones penales por violación del art. 172, subsiguientes y concordantes, del Código Penal, y dar por rescindido el presente Contrato solicitando de inmediato la restitución de la Oficina como si hubiera vencido el término del Contrato.

16.3 En caso de que se produzca cualquier hecho que implique una disminución en la solvencia evidenciada del Garante, o en caso de pretender el reemplazo de alguna de las garantías otorgadas, el Locatario, sin necesidad de requerimiento del Locador, y dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que esa situación hubiere acaecido, deberá proponer una garantía alternativa de similar entidad, a satisfacción del Locador. Si así no lo hiciere incurrirá en causal de resolución del Contrato por su culpa, ello sin perjuicio de las acciones de otra naturaleza que pudieren caber al Locador.

16.4. El Garante renuncia en forma irrevocable a cualquier forma de extinción de su obligación que no sea la cancelación de las obligaciones afianzadas, consintiendo en extender la fianza acordada a todas las prórrogas que convengan las Partes, sin que para ello sea necesario requerir ratificación, acto complementario alguno o participación del Garante en el instrumento de prórroga, obligación que se extiende hasta que el Local sea restituido al Locador con plena conformidad de éste, en las condiciones pactadas en el presente Contrato, completamente libre de ocupantes y efectos y en condiciones de ser dado en locación, y el Locador dé por pagadas todas las sumas que el Locatario pudiera adeudar por cualquier concepto.

16.5. El Garante declara especialmente conocer y aceptar lo pactado en la Clausula Sexta (especialmente 6.1) referente al Precio de la Locación y al procedimiento allí establecido para la revisión del Precio de la Locación quedando expresamente pactado que, dado el carácter solidario de la fianza aquí acordada, toda y cualquier modificación del monto del Precio de la Locación que resulte como consecuencia de lo allí previsto quedara cubierta por la presente garantía. En tal sentido, los Garantes reconocen por este acto que el único interlocutor del Locador para el debate sobre un eventual pedido de revisión del Precio de la Locación será el Locatario, delegando las Garantes a todos evento en el Locatarios cualquier derecho que a las Garantes les pudiera corresponder en la materia, renunciando de manera irrevocable a la invocación futura de cualquier recurso, acción, resorte o vía para pretender dejar sin efecto lo aquí establecido.

DECIMA SEPTIMA: Depósito

17.1 En garantía del fiel cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el

presente Contrato el Locatario entrega en este acto la suma de dólares estadounidenses ochocientos (u\$s 800.-) sirviendo el presente como Recibo. El incumplimiento de esta obligación autoriza automáticamente al Locador a dar por finalizado este Contrato por culpa del Locatario y a exigir la desocupación inmediata del bien locado sin perjuicio de la indemnización a que pudiera tener derecho. La suma entregada en depósito, en ningún caso podrá aplicarse al pago de alquileres atrasados, ni podrá solicitarse su imputación en caso de desalojo, quedando a decisión del locador realizar tales imputaciones. Tampoco devengará intereses de ningún tipo, conservando el Locador dicho importe en garantía del cumplimiento del presente. Si al término de la Locación el Locador no ha hecho imputación del depósito lo devolverá al Locatario en los términos indicados en esta cláusula.

DECIMA OCTAVA: Rescisión

- 18.1 El locatario podrá, en cualquier momento, resolver la contratación abonando el equivalente al diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato.
- 18.2 La violación por parte del Locatario de cualquiera de las obligaciones que asume en el presente Contrato, dará derecho al Locador para optar entre exigir su cabal cumplimiento o dar por resuelto el presente Contrato y exigir el inmediato desalojo del Local con el pago de los daños y perjuicios pertinentes. Se establece este derecho para el Locador en forma especial en el caso de la falta de pago de dos (2) Precios de Locación por adelantado en el plazo y forma establecidos.

DECIMA NOVENA: Juicio de Desalojo

- 19.1 Si el Locatario diera motivo por cualquier causa a que se le iniciara juicio de desalojo, se compromete a pagar mensualmente, desde la iniciación del juicio y hasta que el Locador reciba la tenencia del Local, el doble del Precio de la Locación vigente a ese momento, y demás gastos e intereses indicados en el presente contrato.

VIGÉSIMA: Domicilios - Competencia

- 20.1. Las Partes y el Garante del Locatario constituyen sus domicilios especiales según se indica en el presente Contrato. En cualquiera de tales domicilios especiales y legales serán válidas todas las notificaciones, citaciones o emplazamientos judiciales y extrajudiciales que se realicen. Cualquiera de dichos domicilios se entenderá como vigentes salvo que cualquiera de las Partes o la Garante comuniquen en forma fehaciente a los demás intervinientes el cambio del mismo, que no podrá ser constituido fuera del radio de la ciudad de Buenos Aires.
- 20.2. Las Partes y el Garante del Locatario acuerdan someter la solución de cualquier divergencia a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otra que pudiera corresponderles.

VIGÉSIMA PRIMERA: Impuesto de Sellos:

El Impuesto de Sellos que grava el presente contrato de Locación será soportado en partes iguales por el Locador y el Locatario. En caso de corresponder el Locador registrará este contrato ante la AFIP entre los próximos treinta (30) días (art. 16, ley 27.551).

VIGÉSIMA SEGUNDA: Disposiciones Varias

- 23.1 Irrenunciabilidad de derechos: La circunstancia que el Locador no ejerciten alguno de los derechos que tienen en la vinculación contractual con el Locatario, o guarden silencio frente algún incumplimiento del mismo, no se interpretará como renuncia al derecho, ni consentimiento a la violación de la norma respectiva, ni podrá argumentarse para fundar incumplimientos futuros o conductas distintas de las establecidas en los documentos escritos.
- 23.2 Modificaciones o dispensas: Ninguna modificación del Contrato será válida a menos que se la realice por escrito y con la firma de las Partes. Cualquier dispensa de una de las Partes respecto de las obligaciones o compromisos de la contraparte según el Contrato sólo será válida respecto de la obligación o compromiso particular, y no podrá ser extendida, ni constituirá un antecedente que obligue a las Partes a un comportamiento similar respecto de otras obligaciones o compromisos.
- 23.3 Separabilidad: Si por algún motivo, cualquiera que éste sea, cualquiera de las cláusulas o previsiones del Contrato resultare inválida, inoponible o ineficaz, dicha invalidez, inoponibilidad o ineficacia no afectará la validez general del Contrato ni del resto de sus cláusulas, las que serán reputadas válidas y oponibles en todos sus términos, sin perjuicio de la eventual invalidez, ineficacia o inoponibilidad de la que alguna/s de sus cláusulas sea objeto.

Se firman de conformidad 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de Octubre de 2024.

Locador



Locatario



Garante codeudor



Firma/s certificada/s

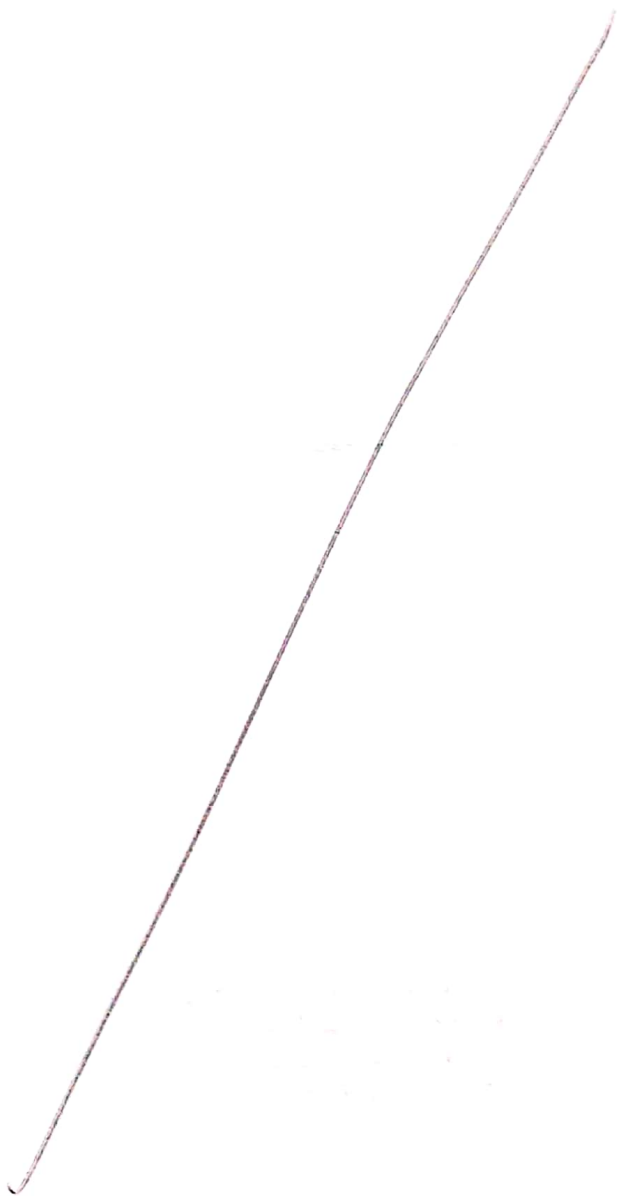
en sello ...F018133062...

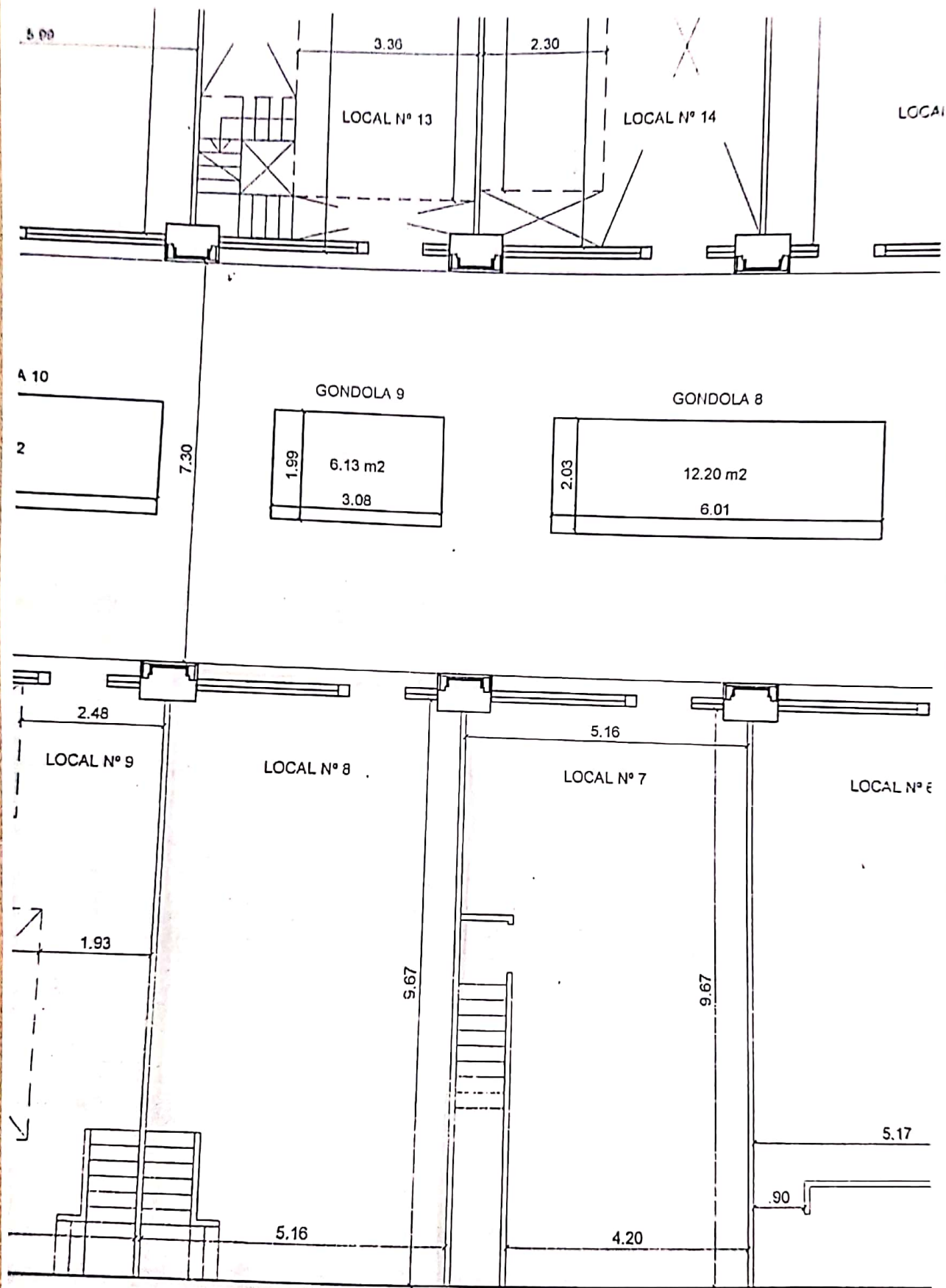
y anexo ...F004150611...

Bs. As. ...2/10/24...



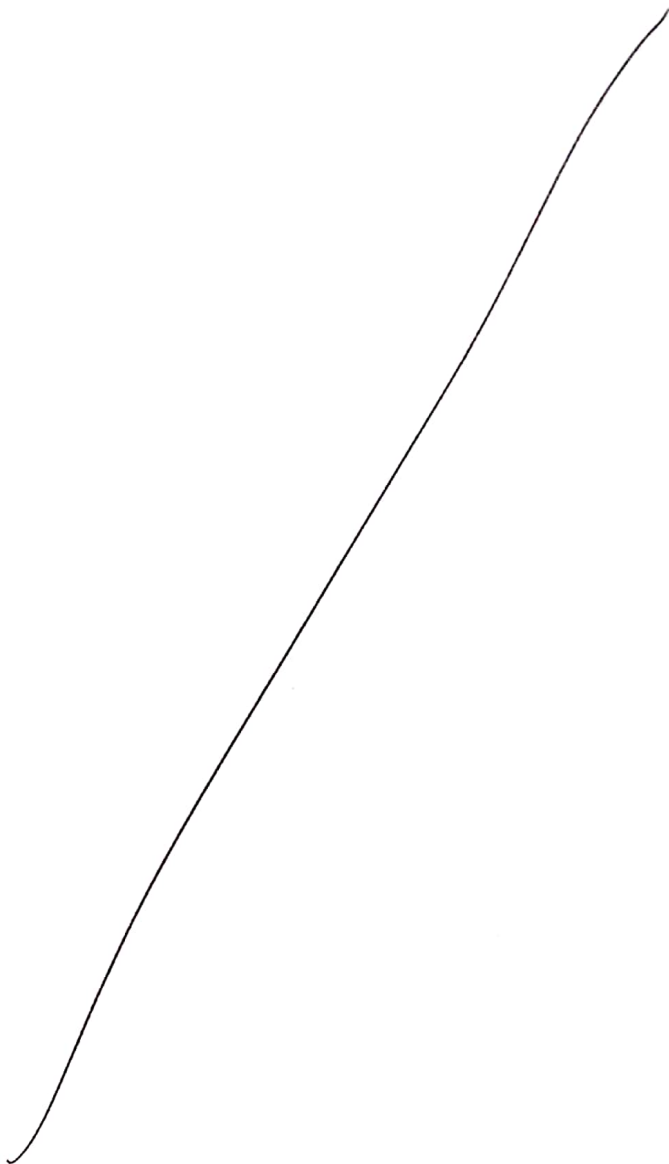
SOLEDAD SERRANO ESPELTA
Escribana
MATRICULA 4911





Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

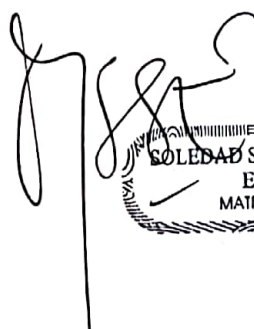




F 004150611

pital Federal, inscrita en la IGJ el 22/06/07, bajo el N° 9948, del Libro 35 de Sociedades 26
por Acciones; f) escritura de aumento de capital otorgado por escritura de fecha 12/11/07, 27
al folio 1047 del Registro 217 de Capital Federal, inscrita en la IGJ el 17/04/08 bajo el N° 28
7672 del Libro 39 de Sociedades por Acciones; g) escritura de aumento de capital otorga- 29
do por escritura del 20/11/08, al folio 1221 del Registro 217 de Capital Federal, inscrita 30
en la IGJ el 23/06/09, bajo el N° 10333 del Libro 45 de Sociedades por Acciones; h) Acta 31
de Asamblea General Ordinaria del 25/10/2021 de elección de autoridades y Acta de Di- 32
rectorio N° 1349 de la misma fecha de distribución de cargos, documentación que tengo a 33
la vista, doy fe, la segunda nombrada como socia gerente de la sociedad que gira en ésta 34
plaza denominada SUCCESSFUL BOXES SRL, con domicilio legal en la calle Santo Do- 35
mingo numero 2468 de esta ciudad, con facultades suficientes para éste acto, lo que a- 36
credita con: a) Contrato Social otorgado por escritura 195 de fecha 27/11/18, folio 1351 del 37
Registro 525 de esta ciudad, inscrita en la IGJ el 6/12/18 bajo el N° 13574 del Libro 157 38
Tomo de Sociedad de Responsabilidad Limitada; b) Cesión de cuota, renuncia y designa- 39
ción de gerente otorgado por escritura 46 de fecha 16/03/22, folio 153 del Registro 412 de 40
esta ciudad, inscripto en la IGJ el 7/04/22 bajo el N° 3165 del Libro 166 Tomo de SRL; c) 41
Cesión de cuotas otorgado por escritura 199 del 14/12/23, folio 726 el Registro 412 de es- 42
ta ciudad, inscripto en la IGJ el 27/12/23 bajo el N° 13757 del Libro 171 Tomo de SRL, 43
documentación que tengo a la vista, doy fe y el tercero nombrado por sí.- Las firmas se 44
encuentran certificadas en sello F 019133062 y Anexo F 004150611.- 45

46
47
48
49
50


SOLEDAD SERRANO ESPELTA
Escribana
MATRICULA 4911



ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS

LEY 404



F 004150611



ANEXO

1 Buenos Aires, 2 de Octubre de 2024 . En mi carácter de escribano
2 Titular del Registro Notarial 2128 de Capital Federal.-----
3 CERTIFICO: Que la/s firmas ----- que obra/n en el
4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se
5 formaliza simultáneamente por ACTA número 122 ----- del LIBRO
6 número 15 ----- , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s
7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:
8 Cecilia Alicia OSLER, DNI 16.304.871.- Alejandra GALAN CALCAGNO, DNI 94.577.108.-
9 Carlos Alberto CASTELLI, DNI 4.623.524.- La segunda y tercero nombrados justifican su
10 identidad con documento nacional de identidad, siendo la primera nombrada persona de
11 mi conocimiento y declaran actuar: la primer nombrada como presidente de Galeria Ge-
12 neral Güemes Sociedad Anonima Inmobiliaria, lo que acredita con: a) escritura de ade-
13 cuación, complementaria y de reordenamiento general de sus estatutos, otorgadas con
14 fechas 12/06/84, 18/06/87 y 14/06/89, ante el Escribano de esta ciudad, Fernando Juan
15 Punta, a los folios 1124, 904 y 930, respectivamente del Registro 511 de su adscripcion,
16 inscriptas en la IGJ el 21/06/89 bajo el N° 3480 del Libro 106, Tomo A de SA; b) con la
17 escritura de aumento de capital otorgada el 5/11/92, ante el Escribano de esta ciudad,
18 Carlos Victor Gaitan, al folio 1076 del Registro 1481 a su cargo, inscripta el 25/11/92 ba-
19 jo el N° 11383 del Libro 112, tomo A de SA; c) escritura de reduccion de capital otorgada
20 el 26/11/02, ante el mencionado escribano Punta, al folio 334 del Registro 511, inscripta
21 el 14/10/03 bajo el N° 14879 del Libro 23 tomo de Socieda des por Acciones;d) con la
22 escritu ra de Mo dificacion de Estatutos otorgada el 10/3/06 ante el escribano de esta
23 ciudad Norberto E. Estrin, al folio 171 del Registro 217 a su cargo, inscripta el 26/5/06,
24 bajo el N° 7812 del Libro 31 Tomo de Sociedades por Acciones; e) escritura de aumento
25 de capital otorgado por escritura de fecha 11/01/07, al folio 18 del Re gistro 217 de Ca